PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miswan Bin Otong Saputra;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondrong Rt 001/006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Miswan Bin Otong Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Drs. Tb. Ali Asgar, S.H, M.H., M.Si , M.M , Dkk Para Advokat dari “Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional”, berkantor di Jl.Ampera Raya No 133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2023 Nomor: 604/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihin 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
   - 1 (satu) unit handphone merk realme C3 warna merah;

   Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dari pada yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, karena Terdakwa masih harus menjalankan kehidupannya untuk mendekatkan diri pada hal baik-baik;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringanya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MISWAN Bin OTONG SAPUTRA pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang RT 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang, atau setidak - tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Team Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan yaitu saksi SUTIYOSO, FAHMI RINALDI dan MUH. ADHAARFA SIALA,S.H.,M.SI menangkap terdakwa setelah mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram disamping kasur kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online melalui media social Instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R narkotika jenis tembakau sintetis. Dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersangka beli untuk di jual kepada orang lain secara online melalui media social Instagram milik nya dengan nama akun @Clomang_idn.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 2643 / NNF / 2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi daun daun kering dengan berat netto 21,7200 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi daun daun kering dengan berat netto 1,0158 gram disita dari tersangka MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis ***MDMB-4en-PINACA*** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ***MDMB-INACA*** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memilik surat ijin dari Depertement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MISWAN Bin OTONG SAPUTRA pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang RT 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidak - tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Team Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan yaitu saksi SUTIYOSO, FAHMI RINALDI dan MUH. ADHAARFA SIALA,S.H.,M.SI menangkap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram disamping kasur kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 2643 / NNF / 2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap barang bukti : 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi daun daun kering dengan berat netto 21,7200 gram 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi daun daun kering dengan berat netto 1,0158 gram disita dari tersangka MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan kesimpulan: bahwa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis ***MDMB-4en-PINACA*** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ***MDMB-INACA*** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memilik surat ijin dari Depertement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukunya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA bersama dengan team narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang;
   - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana yang digunakan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram sedangkan dari samping kasur di dalam kamar rumah Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli melalui media social instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1R/1gram;
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA menjual Narkotika secara online melalui media social instagram dengan nama akun @Clomang_idn milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi FAHMI RINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA bersama dengan team narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang;
   - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana yang digunakan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram sedangkan dari samping kasur di dalam kamar rumah Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;
   - Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli melalui media social instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R Narkotika jenis tembakau sintetis;
   - Bahwa maksud tujuan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk dijual lagi kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1R/1gram;

- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA menjual Narkotika secara online melalui media social instagram dengan nama akun @Clomang_idn milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang oleh petugas kepolisian karena narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana yang digunakan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram sedangkan dari samping kasur di dalam kamar rumah Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram ditemukan atau disimpan di samping kasur di dalam rumah sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram ditemukan atau disimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa beli untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjualnya secara online melalui media social Instagram milik nya dengan nama akun @Clomang_idn. Dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa update status di akun Instagram nya yang bertuliskan 1R100K dan 2R200K untuk menarik minat pembeli. tidak lama kemudian biasanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan ada pembeli yang mengirim pesan melalui DM (Direct Message) uintuk memesan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa;

- Lalu Terdakwa akan meminta pembeli untuk mengirim sejumlah uang sesuai harga yang telah ditentukan ke rekening BCA yang terdakwa gunakan;
- Setelah pembeli mengirin uang ke rekening BCA dengan menyertakan bukti foto, selanjutnya Terdakwa akan meminta pembeli untuk menunggu kabar lebih lanjut sedangkan Terdakwa akan segera mencari tempat untuk menyimpan / meletakan narkotika pesanan pembeli di suatu tempat tertentu;
- Setelah Terdakwa menemukan tempat yang di anggap aman maka Terdakwa akan meletakan narkotika pesanan pembeli di tempat tersebut lalu mengirim foto tempat penyimpanan serta lokasi petanya kepada pembeli dan setelah itu Terdakwa segera pergi;
- Jika narkotika yang Terdakwa simpan sudah diambil oleh pembeli, biasanya pembeli akan mengabarkan lagi kepada Terdakwa melalui DM (Direct Message);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online melalui media social Instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sekitar 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari tanggal 12 s/d 15 Juni 2023 namun Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C3 warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB.: 2643 / NNF / 2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi daun daun kering dengan berat netto 21,7200 gram 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi daun daun kering dengan berat netto 1,0158 gram disita dari terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dan MDMB-INACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. KH. Dewantoro, Gondrong Sebrang Rt 001 / 006 Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang oleh saksi Sutiyoso dan saksi Fahmi Rinaldi berserta tim;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana yang digunakan terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram sedangkan dari samping kasur di dalam kamar rumah Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram ditemukan atau disimpan di samping kasur di dalam rumah sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram ditemukan atau disimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa beli untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjualnya secara online melalui media social Instagram milik nya dengan nama akun @Clomang_idn. Dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa update status di akun Instagram nya yang bertuliskan 1R100K dan 2R200K untuk menarik minat pembeli. tidak lama kemudian biasanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan ada pembeli yang mengirim pesan melalui DM (Direct Message) uintuk memesan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa;

- Lalu Terdakwa akan meminta pembeli untuk mengirim sejumlah uang sesuai harga yang telah ditentukan ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan;
- Setelah pembeli mengirin uang ke rekening BCA dengan menyertakan bukti foto, selanjutnya Terdakwa akan meminta pembeli untuk menunggu kabar lebih lanjut sedangkan Terdakwa akan segera mencari tempat untuk menyimpan / meletakan narkotika pesanan pembeli di suatu tempat tertentu;
- Setelah Terdakwa menemukan tempat yang di anggap aman maka Terdakwa akan meletakan narkotika pesanan pembeli di tempat tersebut lalu mengirim foto tempat penyimpanan serta lokasi petanya kepada pembeli dan setelah itu Terdakwa segera pergi.
- Jika narkotika yang Terdakwa simpan sudah diambil oleh pembeli, biasanya pembeli akan mengabarkan lagi kepada Terdakwa melalui DM (Direct Message);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online melalui media social Instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sekitar 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari tanggal 12 s/d 15 Juni 2023, namun Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB.: 2643 / NNF / 2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi daun daun kering dengan berat netto 21,7200 gram 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi daun daun kering dengan berat netto 1,0158 gram disita dari terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dan MDMB-INACA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa Miswan Bin Otong Saputra di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Miswan Bin Otong Saputra adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Team Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan yaitu saksi SUTIYOSO, FAHMI RINALDI dan MUH. ADHAARFA SIALA, S.H., M.SI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram disamping kasur kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara online melalui media social Instagram dengan nama akun @Rabits dengan harga beli Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 gram/25R narkotika jenis tembakau sintetis yang mana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa beli untuk dijual kepada orang lain secara online melalui media social Instagram miliknya dengan nama akun @Clomang_idn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 2643 / NNF / 2023 tanggal 04 Juli 2023 terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi daun daun kering dengan berat netto 21,7200 gram, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi daun daun kering dengan berat netto 1,0158 gram disita dari terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C3 warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan serta merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MISWAN BIN OTONG SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 23,69 (dua puluh tiga koma enam sembilan) gram
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram
   - 1 (satu) unit handphone merk realme C3 warna merah

   Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Octa Andrianto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)